

1500043-67.2022.8.26.0396

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALYNE SOUSA DA SILVA

Comarca: Novo Horizonte

Foro: Foro de Novo Horizonte

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... e seis centigramas).

2. Da acusação de Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006):

Os elementos de informação que subsidiaram a denúncia de fls. 112/115, apontaram os envolvidos como pessoas dedicadas ao tráfico de drogas. É dos autos que policiais militares abordaram os réus, os quais são irmãos, na rua e depois, mediante autorização destes, foram à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Novo Horizonte

Foro de Novo Horizonte

2ª Vara

Rua São Sebastião, 779, Novo Horizonte - SP - cep 14960-000

1500043-67.2022.8.26.0396 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500043-67.2022.8.26.0396

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO HENRIQUE SERAPHIM e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALYNE SOUSA DA SILVA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais, ofertou denúncia em desfavor de CAIO HENRIQUE SERAPHIM e BRUNO VINÍCIUS SERAPHIM, qualificados nos autos, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Segundo a exordial, no dia 20 de janeiro de 2022, no horário de 15h40min e no endereço Rua Primo Severino de Lazari, nº. 328 (fundos), Jardim Manga Larga, nesta cidade e comarca de Novo Horizonte, os denunciados teriam praticado a conduta de tráfico de drogas, uma vez que mantinham em depósito 25 porções com massa global de 54,29g (cinquenta e quatro gramas e vinte e nove centigramas) de natureza cocaína e 33 porções com massa global de 38,12g (trinta e oito gramas e doze centigramas), também de natureza cocaína (laudo de fls. 102/104).

Segundo se apurou, na ocasião, Caio Henrique Serafim e Bruno Henrique Serafim foram surpreendidos por policiais militares enquanto mantinham em depósito porções de "crack", em tamanho e disposições variadas, de posse de R\$3.669,00 (três mil seiscientos e sessenta e nove reais), indiciariamente provenientes da comercialização de drogas, em local e condições que evidenciam as infrações. Os acusados também possuem histórico de conduta social e antecedentes criminais que apontam o envolvimento com o tráfico de drogas, a clarificar os indícios de

vínculos associativos destinados à prática ilícita em questão.

Por ocasião da análise da prisão em flagrante, a prisão do autuado Caio Henrique Serafim foi convertida em prisão preventiva, e concedida liberdade provisória para Bruno Henrique Serafim (fls. 72/78).

Denúncia recebida aos 02 de março de 2022 (fls. 116/117).

O réu Caio apresentou Defesa Prévia (fls. 135/139). Juntou documentos (fls. 140/142).

Bruno, também denunciado, apresentou Defesa Prévia (fls. 149/150).

Manifestação do Ministério Público (fls. 154/155).

Designação de Audiência de Instruções, Debates e Julgamento (fls. 157/160).

Em audiência de instrução e julgamento, as testemunhas foram ouvidas e os réus interrogados (fls. 274/275). Em seguida, o Ministério Público ofertou alegações finais orais, pugnando pela procedência da exordial.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO:

Trata-se de Ação Penal Pública que se destina a apurar a responsabilidade pela prática por parte dos denunciados de condutas que, em tese, estariam a configurar o crime de Tráfico de Drogas e Condutas afins (art. 33 da Lei 11.343/2006).

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia quanto a este delito ficaram satisfatoriamente comprovadas.

1. Da materialidade do delito:

A materialidade delitiva foi comprovada pela apreensão dos entorpecentes e pelo resultado do exame químico-toxicológico, sendo apurada: a) a presença de cocaína em 58 porções de cocaína sob a forma de crack, com massa líquida total de 81,26g (oitenta e um gramas e vinte e seis centigramas).

2. Da acusação de Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006):

Os elementos de informação que subsidiaram a denúncia de fls. 112/115, apontaram os envolvidos como pessoas dedicadas ao tráfico de drogas. É dos autos que policiais militares abordaram os réus, os quais são irmãos, na rua e depois, mediante autorização destes, foram à residência dos acusados e lá encontraram substâncias entorpecentes.

Realizada a instrução processual, a defesa do réu BRUNO pugnou pela ilicitude de provas em decorrência da suposta entrada indevida no endereço destes, defendendo teses subsidiárias em caso de condenação (fls. 277/282). A defesa do réu CAIO, por sua vez, defendeu a tese de que as drogas pertencem ao réu BRUNO, pessoa confessa em juízo e em Delegacia, e ainda no mérito apontou que os agentes apresentaram versão contraditória e ainda que o réu não participou da revista realizada no imóvel e que negou em todas as oportunidades a prática de tal conduta (fls. 267/271).

Pois bem.

Inicialmente, a ilicitude de provas quanto à entrada em domicílio dos acusados não encontra amparo nas provas colhidas em juízo. É que o acusado CAIO, ouvido em interrogatório, confirmou que autorizou a entrada dos policiais em sua residência, local em que o réu BRUNO morava de favor, segundo ele próprio disse. Assim, se o relatado pelos agentes públicos está em consonância com o relatado pelo proprietário, não há como acolher a tese de que houve violação ao direito do acusado. Assim, rejeito a preliminar debatida.

No mérito, o caso é de acolhimento do pedido contido na exordial e, em razão disso, o pedido de absolvição não encontra guarida no conjunto probatório.

Isso porque o policial militar Renato Adnan Melcherte, compromissado, contou em juízo que abordou os acusados, já que havia notícias de que os irmãos estavam comercializando drogas. Destacou que durante abordagem o acusado Caio teria mencionado que a casa havia "caído". Em seguida, na sala, encontraram um prato com vestígios de droga. Afirmou que no quarto de CAIO, inicialmente, acharam um estojo verde e uma pedra bruta e 33 pedras já fracionadas, bem como uma quantia de R\$ 124,00, oportunidade em que CAIO ficou calado quanto à acusação.

O agente público seguiu dizendo que no quarto de BRUNO, por sua vez, no quarto do

lado esquerdo era do Bruno tinha uma pochete e R\$ 3.500 em dinheiro e na sala tinha na sala tinha dois pratos com gilete usado para picar em frações para venda. Afirmou que seguiu para o quarto de CAIO e localizou um estojo verde e uma pedra bruta e 33 pedras já fracionadas e uma quantia de R\$ 124,00, permanecendo CAIO em silêncio. No quarto de BRUNO, por sua vez, encontraram um mais de 3 (três) mil reais e 25 pedras de crack, sendo 9 pedras embaladas em plástico preto. O depoimento desse agente público vai em total convergência com o depoimento prestado pelo policial Paulo Rogério Zanluqui. Em juízo, o agente público confirmou que os réus foram abordados nas proximidades de uma biqueira. Confirmou que em ambos os quartos tinham substâncias entorpecentes e que apenas BRUNO assumiu a propriedade destas. Contou que na sala tinha dois pratos com gilete usados para fracionar a droga. Seguiu dizendo que o primeiro quarto era do BRUNO e que lá foi encontrado droga e ainda uma relevante quantia em dinheiro. Já no quarto de Caio encontraram uma pedra bruta e 33 (trinta e três) pedras já fracionadas para venda. A partir dos depoimentos dos agentes públicos envolvidos na prisão em flagrante dos autuados, a casa objeto da diligência pertencia ao acusado CAIO, pessoa já presa pela prática de conduta de tráfico de drogas nesse município. Na sala da casa, em exposição a todos, já existia pratos com fração de drogas e nos quartos pertencentes aos réus também havia droga, situação que de fato atrai a responsabilidade e autoria de ambos os acusados.

Além disso, infere-se que o réu BRUNO confirmou que ele sozinho exercia o tráfico de drogas e que seu irmão não praticava tal conduta. Essa tese revela-se, a bem da verdade, instrumento para evitar que CAIO, já reincidente, venha a ser preso por nova conduta. Com efeito, embora a tese da defesa seja de que o réu CAIO está atualmente trabalhando e que deixou de exercer qualquer conduta ilícita, pelo depoimento de Yohanne Cardoso de Sousa, esposa do acusado CAIO, se percebe que há dúvidas sobre as próprias funções de trabalho exercida pelo réu. Ora, em juízo Yohanne apontou que o réu estava na roça, da qual não sabia citar o nome, ganhando uma determinada remuneração e em horário incompatível com o horário em que foi preso naquele dia. Como se não bastasse, a testemunha Argeu Matias descartou que era às vezes que chamava CAIO para lhe auxiliar como servente, não precisando se isso estava sendo recente.

Portanto, avaliando o conjunto probatório, a tese dos réus de que apenas BRUNO estava na casa do acusado traficando é totalmente contrária a prova dos autos, já que o que se percebe é uma tentativa de afastar a autoria de CAIO, já que morando ambos no mesmo imóvel não é crível que um não sabia da conduta do outro, muito menos depois da polícia ter encontrado droga em ambos os cômodos. A tese de contrariedade quanto à existência de rack no imóvel também não afasta a procedência da exordial, uma vez que a tese da genitora do acusado, pessoa interessada em sua liberdade, não foi capaz de afastar a tese dos agentes públicos.

Assevero, por oportuno, que ausente indícios de motivação, a palavra dos policiais deve sim prevalecer. Nesse sentido é o teor da jurisprudência do E. Tribunal deste Estado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recurso defensivo buscando direito de recorrer em liberdade, e no mérito, afastamento de circunstâncias judiciais negativas, reconhecimento de confissão e compensação desta com a reincidência e fixação de regime inicial semiaberto. Preliminar – não acolhimento – manutenção da custódia bem fundamentada. Mérito - Autoria e materialidade comprovadas – prisão em flagrante - Apreensão de 108 porções de maconha (410 gramas), 137 porções de crack (80 gramas), e 102 porções de cocaína (130 gramas). Policiais Militares que relataram como ocorreu a prisão em flagrante e a apreensão dos entorpecentes, além de dinheiro. Tráfico de drogas caracterizado. Manutenção da condenação. Dosimetria – pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência. Confissão que não foi considerada na formação do convencimento do julgador. Na terceira fase, não cabimento do redutor de pena, por ausência de requisitos legais. Regime inicial fechado mantido, eis que justificado. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Não preenchimento dos

requisitos legais. Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1500255-44.2022.8.26.0540; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2022; Data de Registro: 08/05/2022);

TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: Preliminar de reconhecimento de ilegalidade da busca pessoal - Não acolhimento - Presente justa causa para a ação dos agentes - Hipótese de flagrante - Preliminar não acolhida. Tráfico de drogas - Recurso defensivo: Pleitos de absolvição por não haver prova de existência do fato (cpp, art. 386, inc. ii) e de desclassificação para o art. 28 da lei nº 11.343/2006 - Não acolhimento - Palavras dos agentes da lei corroboradas por demais elementos acostados aos autos - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Prova oral segura - recurso defensivo não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000009-94.2021.8.26.0593; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/05/2022; Data de Registro: 06/05/2022);

TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: Pleito de absolvição por insuficiência probatória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Palavras dos guardas municipais corroboradas por demais elementos acostados aos autos - Condenação mantida - Recurso não provido. Tráfico de drogas - Recurso defensivo: pedido de desclassificação para posse para uso próprio - Impossibilidade - Circunstâncias do crime que não deixam dúvidas a respeito do narcotráfico - Condenação mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500291-33.2021.8.26.0569; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Indaiatuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/05/2022; Data de Registro: 06/05/2022);

APELAÇÃO - ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade comprovadas - Relatos dos policiais militares que se mostraram verossímeis, pois apresentam conformidade entre si e em relação às demais circunstâncias que envolvem os fatos - Meio idôneo de prova - Pleito de desclassificação da conduta para a descrita no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Impossibilidade, ante às provas produzidas e circunstâncias fáticas do caso concreto que mostram o efetivo envolvimento do representado com o tráfico de drogas - Versão apresentada pelo adolescente não demonstrada e que se mostra isolada, o que autoriza concluir pela prevalência do contexto probatório que demonstra suficientemente a prática do tráfico e afasta a pretendida aplicação do princípio "in dubio pro réu" - Precedentes desta C. Câmara Especial em casos análogos - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1500507-97.2021.8.26.0664; Relator (a): Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Votuporanga - 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 23/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).

APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Autoria e materialidade demonstradas. Inviável a pretendida desclassificação. Validade da palavra dos policiais. Condenação correta. Dosimetria penal adequada. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0004689-98.2018.8.26.0635; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).

PRELIMINAR - afastamento - ausência de prejuízo - réu que acabou por confessar os fatos em juízo - mero erro procedimental. TRÁFICO DE DROGAS - materialidade - auto de exibição e exame químico toxicológico que comprovam que as substâncias são entorpecentes. TRÁFICO DE DROGAS - autoria - réu que confessou os fatos - depoimento policial corroborando a confissão do acusado - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade. TIPO SUBJETIVO - quantidade inusual - drogas confeccionadas em porções individuais - local conhecido como ponto de venda

de entorpecentes - confissão do acusado. PENAS - base no mínimo - manutenção - segunda fase - confissão - manutenção da pena no mínimo - terceira fase - redutor - manutenção, ausente recurso ministerial - reprimenda mantida. REGIME - aberto - SUBSTITUIÇÃO - prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana - manutenção - improvimento ao recurso defensivo. (TJSP; Apelação Criminal 1501751-66.2020.8.26.0318; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2021; Data de Registro: 23/08/2021).

De mais a mais, o sistema probatório abraçado em nossa legislação afastou-se do sistema de provas legais segundo o qual os valores probatórios são previamente indicados pelo legislador. Ao contrário, adotou-se o sistema do livre convencimento racional. Dessa forma, as provas devem ser avaliadas em seu contexto. As provas produzidas levam à reconstrução histórica dos acontecimentos. Esta reconstrução, por sua vez, é posta em confronto com a imputação. Se dela houver identidade que afaste a possibilidade de ocorrência de fatos diversos, haverá coincidência a qual é imperiosa da procedência e, portanto, do édito condenatório.

Dessa forma, a reconstrução histórica dos fatos, propiciada pela atividade instrutória, tornou certa os termos da imputação. Inviável a absolvição do réu. Com arrimo na fundamentação supra, sendo os réus culpáveis e não havendo causa de isenção ou de exclusão de pena, deve ser condenado às penas do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

2. Da individualização da pena:

2.1. CAIO HENRIQUE SERAPHIM (certidão fls. 58/60):

Na primeira fase da dosimetria (art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas), fixo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A quantidade de droga e a natureza desta, respeitado entendimento diverso, não justifica a exasperação da pena inicial. Sobre o tema cito acórdão de lavra do Exmo. Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu avistado em praça pública, local conhecido pela intensa comercialização de drogas, em poder de 100 porções de cocaína, com peso de 116,0 gramas. Insurgência defensiva. Pleito absolutório.

Impossibilidade. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais. Porções individualizadas e circunstâncias do flagrante que denotam a posse para fins mercantis. Condenação mantida. Bases fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da quantidade e da natureza da droga. Impossibilidade. Volume não exorbitante. Inexistência de classificação acerca do potencial lesivo a ser considerado para fins de recrudesimento das penas. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Redutor corretamente aplicado pelo decisum em seu patamar máximo. Imposição de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Provido parcialmente o apelo defensivo. (TJSP; Apelação Criminal 1500238-52.2021.8.26.0569; Relator (a):

Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 06/05/2022; Data de Registro: 06/05/2022)

Na segunda etapa da dosimetria, o réu possuía idade inferior a 21 (vinte e um anos) na data dos fatos. Além disso, possui reincidência específica. Em decorrência da preponderância, realizo a compensação dos institutos e mantenho sua pena 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena. Veja-se que réu é reincidente e por esse critério objetivo fica afastado a causa de diminuição do parágrafo quarto do art. 33 da Lei de Drogas.

Assim, fica o réu condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O valor do dias-multa é fixado no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO (art. 33, §2º, "c", do CP). O réu já possui condenação por tráfico de drogas nesta comarca. A sua reincidência específica justifica a imposição de regime mais gravoso.

Inviável a conversão da pena em restritiva de direitos e a concessão de sursis em razão da pena fixada.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois a sua reiteração na prática de tráfico de drogas evidencia que eventuais medidas cautelares diversões da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública e a paz social.

2.2. BRUNO VINICIUS SERAPHIM, (certidão fls. 55):

Na primeira fase da dosimetria (art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas), fixo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A quantidade de droga e a natureza desta, respeitado entendimento diverso, não justifica a exasperação da pena inicial. Sobre o tema cito acórdão de lavra do

Exmo. Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu avistado em praça pública, local conhecido pela intensa comercialização de drogas, em poder de 100 porções de cocaína, com peso de 116,0 gramas. Insurgência defensiva. Pleito absolutório.

Impossibilidade. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais. Porções individualizadas e circunstâncias do flagrante que denotam a posse para fins mercantis. Condenação mantida. Bases fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da quantidade e da natureza da droga. Impossibilidade. Volume não exorbitante. Inexistência de classificação acerca do potencial lesivo a ser considerado para fins de recrudescimento das penas. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Redutor corretamente aplicado pelo decisor em seu patamar máximo. Imposição de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Provido parcialmente o apelo defensivo. (TJSP; Apelação Criminal 1500238-52.2021.8.26.0569; Relator (a):

Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 06/05/2022; Data de Registro: 06/05/2022)

Na segunda etapa da dosimetria, verifico a presença da atenuante da confissão, já que o réu confessou que estava há 2 (dois) meses praticando tráfico de drogas, bem como da menoridade relativa. Contudo, em razão da súmula nº 231 do STJ não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, mantenho a pena do réu no mínimo legal.

Na terceira fase, o réu não possui maus antecedentes ou reincidência (fls. 58/60).

A causa de diminuição de pena é de possível aplicação, mas em seu patamar mínimo, já que o réu estava há 2 (dois) meses traficando drogas e continha um total de mais de 3 mil reais advindos do tráfico, situação que indica habitualidade. Dessa maneira, aplico a causa de diminuição de pena em 1/6 (um sexto) reduzindo a pena para 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa.

Assim, fica o réu definitivamente condenado às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa.

O valor do dias-multa é fixado no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena é o ABERTO, pois o réu é primário.

Converto a pena privativa de liberdade em 2 (duas) restritivas de direitos correspondentes a i) prestação de serviços à comunidade e ii) prestação pecuniária no importe de 1 (um) salário mínimo.

Inviável o sursis em razão da concessão da prestação de serviços à comunidade.

Condenado a regime aberto, o réu deverá recorrer em liberdade.

3. Dos efeitos da condenação:

Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, b, do CP, RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos valores apreendidos com o acusado, dado que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), constituem proveito auferido com a prática do crime de tráfico de drogas bem como o faço em relação ao (s) celular (es) apreendido nos autos (art. 243 da CF).

4. Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial acusatória para:

A) CONDENAR o acusado CAIO HENRIQUE SERAPHIM, RG: 57519654, nascido em 07/02/2001, filho de Claudinei Aparecido Seraphim e Elisangela Bastos dos Santos, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. O valor do dias-multa é fixado no mínimo legal. O regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO, sem substituição e sem direito a recorrer em liberdade, pela prática da conduta descrita no art. 33 da Lei de Drogas.

B) CONDENAR o acusado BRUNO VINÍCIUS SERAPHIM, RG: 57519678, nascido em 14/11/2002,

filho de Claudinei Aparecido Seraphim e Elisangela Bastos dos Santos, pela prática da conduta descrita no art. 33 da Lei de Drogas às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa. O valor do dias-multa é fixado no mínimo legal. O regime é ABERTO com substituição por 2 (duas) penas restritivas de direitos e com direito a recorrer em liberdade.

5. Das custas processuais:

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003.

6. Da pena de multa:

A multa será executada perante o Juízo da Vara da Execução Penal (art. 51 do CP) e a gratuidade jurisdicional não compreende a multa (art. 98, § 1º, do CPC) .

7. Após o trânsito em julgado:

7.1. Com o trânsito em julgado (art. 481 das NSCGJ), expeça-se MLE para transferência do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD (CNPJ 02.645.310/0001-99 – Favorecida UG 200246 - Gestão 0001 – Código 20201-0), cujo comprovante da transferência deverá ser encaminhado e, observadas as disposições normativas, juntado nos autos (Provimento 11/2021).

7.2. Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt – IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

7.3. Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré.

7.4. Expeça-se guia de cumprimento de pena na forma estabelecida na sentença;

7.5. Calcule-se a multa e intime-se os réus para pagamento. Não realizado o pagamento, providencie-se o necessário para a execução.

7.6. Encerrado o processo, oficie-se para a destruição da droga acondicionada para contraprova.

Ouça-se o MPE acerca dos demais bens apreendidos, se houver.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Novo Horizonte, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA